

감사결과처분(요구)서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ △△△△△ (△△△△△ △△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△△ △△△△△

(행정상 권고)

제 목 공직자의 이해충돌 방지 관련 명품마을 지원 기준 방안 필요
관 계 기 관 △△△△△ △△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에 따르면 직무관련자(명품마을로 인한 공단으로부터 직접적으로 이익을 받는 개인 또는 집단)가 사적이해관계자(공직자 자신 또는 가족)임을 안 경우 14일 이내 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 함
- 「공직자의 이해충돌 방지법」 시행령 제10조3항에 따르면, 소속기관장은 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다.)가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 공직자 스스로 판단하여 신청하는 경우에는 그 신청에 따라 법 제7조제1항(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)의 따른 조치를 취해야 함

2. 현황 및 문제점

- (현황) △△△△ 명품마을은 2010년 공원구역 조정 시 △△△△ 내 낙후된
존치마을 주민들에 대한 지원 차원에서 제도 도입하였음
※ (법적근거) 자연공원법 제73조의2(주민지원사업)
 - 우리 공단은 '10년 △△△(△△△) 최초 지정 후 9개 공원 총 18개소 지정
('18년 △△△ △△마을 지정 해제)하고 총 8개 공원 17개소 운영 중이며 지원사업
현황은 아래와 같음

- 기본계획 수립: 마을 디자인 개발, 명품마을 장기비전 수립 등
- 마을환경 개선: 주택지붕 개량 및 상가 환경개선 등
- 소득기반 마련: 마을수익시설(민박 등) 정비, 특산품 포장재 개발 등
- 인프라 조성: 랜드마크 및 마을종합안내판 설치, 홈페이지 구축 등
- 자가경영 지원: 주민교육, 마을 운영위원회 구성, 법인 등록 등

○ (문제점) 「공직자의 이해충돌 방지법」이 2022년 5월 19일부터 시행되었으나
공단 명품마을 운영 시 이해충돌 방지제도 기준 미적용

○ (개선사항) △△△△ 명품마을 운영 해당사무소에서는 명품마을의 숙소, 체험시설 등
운영을 위하여 주민(개인) 또는 단체(집단)에게 지원품(공사, 물품 등 포함)을 제공하고
있으나 이러한 지원 대상 중 공단 직원이 포함됐을 경우, 특혜 발생 가능성이 야기
될 수 있어 이에 대한 제도개선 등 방안 마련이 필요됨

* 제도개선 방안(예시)

적용범위	주요내용
직원	명품마을 주민 중 직원이 포함됐을 경우 소속기관장에게 신고
업무담당자	A 명품마을 주민 중 A 명품마을 담당자의 가족이 포함됐을 경우, 업무 담당자는 회피 및 신고
지역주민	명품마을 신규지정 시 주민들에게 직원과의 관계 확인을 위한 동의서 징구
기타	그 밖의 학연, 지연, 혈연 등에 의한 명품마을 업무 담당자의 공정한 직무수행이 곤란하다고 판단될 경우 회피 및 신고

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

- 공단 명품마을 운영 시 공직자의 이해충돌 방지법 관련 기준(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 방안을 마련하도록 △△△△△ △△△△△에 “행정상 권고” 조치